

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת איתן גינזבורג

פ/5983/25

הצעת חוק איסור טיפולי המרה לקטין, התשפ"ה-2025

- מטרת החוק 1. חוק זה מטרתו לאסור על מתן טיפול המרה לקטין ועל הפניית קטין לטיפול המרה כדי להגן על כבודו, על חירותו ועל פרטיותו, וכדי למנוע פגיעה אפשרית בנפשו או בגופו של קטין.
- הגדרות 2. בחוק זה –
- "טיפול המרה" – אבחון, הערכה, ייעוץ או טיפול, במטרה לנסות ולשנות את נטייתו המינית של קטין להטרוסקסואלית או לנסות לשנות את זהותו המגדרית; לא ייחשב כטיפול המרה אחד מאלה:
- (1) המרה טיפול שמטרתו לסייע לקטין להבין ולקבל את נטייתו המינית או את זהותו המגדרית באופן חופשי, לספק לו תמיכה, יכולת התמודדות, ייעוץ או סיוע ביחס לנטייתו המינית או לזהותו המגדרית;
- (2) טיפול לשינוי מיני פיזיולוגי;
- "קטין" – כמשמעותו בסעיף 3 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962;
- "השר" – שר המשפטים.
- איסור מתן טיפול 3. לא יתן אדם טיפול המרה לקטין.
- המרה לקטין
- איסור הפניית קטין 4. לא יפנה או ישדל אדם קטין לקבל טיפול המרה.
- לטיפול המרה

טיפול המרה בקטין 5. (א) מתן טיפול המרה לקטין והפניית קטין לטיפול המרה הן עוולות והפניית קטין לטיפול המרה – עוולות אזרחיות

אזרחיות, והוראות פקודת הנזיקין [נוסח חדש]², יחולו לעניין זה בכפוף להוראות חוק זה.

(ב) בית המשפט רשאי לפסוק בשל מתן טיפול המרה לקטין פיצוי בסכום שלא יעלה על סך 120,000 שקלים חדשים.

(ג) בית המשפט רשאי לפסוק בשל הפניית קטין לטיפול המרה פיצוי בסכום שלא יעלה על סך 60,000 שקלים חדשים.

(ד) הסכומים האמורים בסעיף זה יעודכנו ב-1 בינואר של כל שנה (בסעיף זה – יום העדכון), בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי והודעה על הסכומים המעודכנים תפורסם ברשומות; לעניין סעיף קטן זה – "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון; "המדד הבסיסי" – מדד חודש אוגוסט 2020.

ביצוע ותקנות 6. השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

ד ב ר י ה ס ב ר

מטרת הצעת החוק היא למנוע מתן טיפולי המרה לקטינים או הפנייה לטיפולים אלה. טיפולי המרה הם טיפולים הנערכים במטרה לנסות ולשנות נטייה מינית הומוסקסואלית להטרוסקסואלית או לנסות ולשנות זהות מגדרית (שינוי שאינו פיזיולוגי).

מזה למעלה מעשור נתקלים טיפולי המרה בהתנגדות ברורה וגוברת מצד גופים מקצועיים בתחום הבריאות בכלל ובריאות הנפש בפרט. התנגדות זו הגיעה גם לישראל, כאשר בשנת 2014 פרסם משרד הבריאות אזהרה נגד טיפולי המרה תוך הבעת עמדה ברורה לגבי אי-יעילותם וציון כי קיימות עדויות בדבר נזקים אפשריים. אזהרה זו מבוססת על נייר עמדה של הסתדרות הפסיכולוגים, שקבע כי טיפולי המרה אינם יעילים.

למרות עמדות מקצועיות ואזהרות אלה, עדיין יש המבקשים לתת טיפולי המרה בכלל ולקטינים בפרט. כתוצאה מכך, חשופים מקבלי טיפולי ההמרה לנזקים פוטנציאליים, וזאת ללא שום הוכחה ליעילות הטיפול. יתרה מזו, טיפולי המרה מציגים אנשים בעלי נטייה מינית או זהות מגדרית שונה כחריגים שיש "להמיר" אותם לנורמה.

במאבק נגד טיפולי ההמרה קטינים נזקקים להגנה מוגברת, שכן הם נתונים ללחצים רבים מסביבתם, מצוותי חינוך, ממטפלים ומבני משפחותיהם, וזאת בתקופה של בלבול וגיבוש אישיותם. נבירה מסוכנת ומיותרת בנפשו של קטין עשויה להותיר צלקות קשות לכל ימי חייו.

הצעת החוק מצטרפת למדינות שונות בארצות הברית, אשר אסרו בחוק על קיום טיפולי המרה

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 10, עמ' 226.

בקטינים המתבצעים על ידי מטפלים מורשים. בין מדינות אלה ניתן למצוא את קליפורניה (SB-1172 Sexual orientation change efforts), ניו-ג'רזי (N.J. Rev stat § 45: 1-55), אילינוי (405 ILCS 48 Youth Mental Health Protection Act 20-530, Conversion), אורגון (House Bill 2307), ורמונט (26 V.S.A 1354) וושינגטון (Therapy for Minors Prohibition Amendment Act of 2014). לצד אלה, הוגשה הצעת חוק פדראלית בנושא זה (H.R. 2450 Therapeutic Fraud Prevention Act (TFPA)), אשר זכתה לתמיכה פומבית של הבית הלבן בארה"ב.

הצעת חוק נועדה לקבוע בחוק העונשין, התשל"ז-1977. עבירה פלילית שעניינה איסור מתן טיפולי המרה לקטין, שעונשה שנת מאסר, הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת יעל גרמן וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/244), אך הוסרה מסדר היום ביום ט"ו באדר א' התשע"ו (24 בפברואר 2016), בין היתר, בנימוק כי "הממשלה סבורה כי השימוש בכלי הפלילי אינו מתאים ביחס להתנהגות זו" (דברי הכנסת חוברת כ', ישיבה ק"ז, ט"ו באדר א' התשע"ו (24 בפברואר 2016)). על כן, מוצע לקבוע כי טיפול המרה בקטין והפניית קטין לטיפול המרה הן עוולות אזרחיות, המאפשרות לקבל פיצוי כספי.

הצעת חוק זו גובשה בשיתוף איגי – ארגון הנוער הגאה.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת יעל גרמן וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/3093; הוסרה מסדר היום ביום ג' באדר התשע"ז (1 במרץ 2017); פ/20/4096; הוסרה מסדר היום ביום ו' בכסלו התשע"ט (14 בנובמבר 2018)) ועל שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חברי הכנסת איתן גינזבורג ויעל גרמן (פ/22/217).

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת איתן גינזבורג (פ/24/1501).

הצעת החוק זהה לפ/24/1501 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בתמוז התשפ"ה (14.07.2025)